

Nr. 58 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 15. März 1939, 11 Uhr

R 1501/144350, unfol. Niederschrift des RIM¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[KÜNFTIGE ORGANISATION DER STRASSENBAUVERWALTUNG]

Die Fragen der *Organisation der Straßenbauverwaltung* sind am 15. 3. 1939 erneut Gegenstand einer von dem Herrn Minister² geleiteten Chefbesprechung gewesen. An der Besprechung haben teilgenommen:

- 1.
Herr Reichsfinanzminister, Graf Schwerin v. Krosigk mit MinRat Augustin ,
- 2.
Staatssekretär Landfried (Pr. Finanzmin.) mit MinRat Burkart ,
- 3.
Generalinspektor Dr. Todt mit MinRat Schulze-Fielitz ,
- 4.
vom Reichsinnenministerium: Staatssekretär Pfundtner , MinDirektor Dr. Schütze , MinDirektor Dr. Surén , MinDirigent Schattenfroh , MinRat Ehrensberger , Landrat Dr. Storz .

Der Herr Minister schilderte einleitend bezüglich der *Landstraßen II. Ordnung* den Gegenstand und das Ergebnis der Chefbesprechung vom 2. Februar 1939. Dabei betonte er u.a., daß der Landrat unter allen Umständen einen technischen Apparat brauche, dessen Lebensfähigkeit allerdings durch die Wegnahme der Landstraßen II. Ordnung in Frage gestellt werde. Er richte deshalb an das Preußische Finanzministerium die Frage, ob nicht bei der Baupolizei in Preußen eine Änderung eintreten und die zur Zeit von den Staatshochbauämtern besorgten Baupolizeigeschäfte wieder den Kreisbauämtern übertragen werden könnten. Im übrigen sei die mit dem Generalinspektor am 2. 2. verabredete Übertragung der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung auf die Länder und Provinzen zwingend dadurch veranlaßt, daß bereits jetzt 68% der Landstraßen II. Ordnung von den Ländern und

¹ Abschrift in: R 1501/131130, Bl. 267–270. Zur Vorgeschichte s. die Chefbesprechung vom 2. 2. 1939: Dok. Nr. 18. Entsprechend dem dort erzielten Ergebnis hatte das RIM im Benehmen mit dem GIStR. eine ÄndVO zur DVO betr. Straßenwesen und -verwaltung vom 7. 12. 1934 (RGBl. I S. 1237; s. ARH II/1, Nr. 20 Anm. 8) abgefaßt, deren materieller Gehalt lediglich in folg. Neufassung des § 8 der DVO bestand: „Die Verwaltung und Unterhaltung der Landstraßen II. Ordnung wird von den Länderverwaltungen, in Preußen von den Provinzialverwaltungen ausgeübt.“ Zweitens formulierte man eine DVO zum DBG, welche die allgem. Versetzbarkeit der Straßenbeamten aller Ebenen enthielt; s. Dok. Nr. 18 Anm. 7. Beide VOn wünschte der RIM nur zusammen verkündet zu sehen. Nachdem man eine Beteiligung der Finanzressorts bisher versäumt hatte, signalisierte aber das PrFM Anfang März Bedenken gegen die erstgenannte ÄndVO, und StS Stuckart beabsichtigte den ganzen Komplex mit RFM und PrFM nochmals zu besprechen. Indes drängte MR Schulze-Fielitz bei MD Surén am 10./11. 3. telefon. auf ihre sofortige Verkündung, um die Organisationsreform wie geplant noch zum 1. 4. 1939 in Kraft zu setzen, und ließ durchblicken, daß Todt die Landstraßenverwaltung doch nicht im kommunalen, sondern im staatl. Sektor der Mittelinstanz (unten zu Anm. 7) verankert sehen wolle. Am 11. 3. vermerkte Stuckart für Surén: „Ich empfehle durch ein Telefongespräch mit Dr. Todt zu klären, daß die Beamten auf dem Provinzialsektor bleiben. Eine Hereinnahme auf den Staatssektor ist bis zum 1. 4. teilweise gar nicht mehr möglich und würde ferner mit Sicherheit am Widerspruch der beiden Finanzressorts scheitern.“ Da StS Landfried gleichfalls am 11. 3. einer Inkraftsetzung der ÄndVO ohne vorherige Prüfung durch das PrFM mündl. energisch widersprach, lud der RIM sodann zu dieser Chefbesprechung ein. R 1501/144350.

² Wilhelm Frick.

Provinzen verwaltet würden³ und nicht mehr in die Verwaltung durch die Landkreise zurückgeführt werden könnten.

Staatssekretär Landfried führte alsdann aus, man stehe unter dem Eindruck, daß einzelne Spezialressorts immer wieder Vorstöße gegen die Einheit der Verwaltung und die Selbstverwaltung unternehmen. Deshalb sei auch die Frage der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung von großer grundsätzlicher Bedeutung. Der Generalinspektor habe ihm zwar soeben in privater Unterhaltung gesagt, er denke nicht daran, eine Straßensonderverwaltung zu schaffen. Trotzdem glaube er, daß das von ihm erstrebte Ziel, auch die Landstraßen II. Ordnung fest in seine Hand zu bekommen, durch Verstärkung seiner Aufsichts- und Eingriffsbefugnisse erreicht werden könne. Zur Verwaltung der Kreisstraßen sei ausschließlich der Landrat berufen, der nicht eine bloße Zahlstelle werden dürfe. Um den Grundsatz der Einheit der Verwaltung stärker zu verwirklichen, sei er durchaus bereit, den Kreisen die baupolizeiliche Tätigkeit der Staatshochbauämter zu übertragen, soweit sie tüchtige Hochbautechniker hätten. Hierüber befinde er sich in Übereinstimmung mit seinem Herrn Minister⁴. Persönlich sei er sogar der Meinung, daß auch das Hochbauamt ähnlich wie nach den jetzigen Plänen das Gesundheitsamt dem Landrat eingegliedert werden sollte.

Der Herr *Reichsfinanzminister* warf die Frage auf, ob die Übertragung der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung auf die Länder und Provinzen nicht zu einer Personalvermehrung führe. Darauf legte der *Generalinspektor* nochmals kurz seine Gedanken dar. Zur Zeit bestünden 190 Bauämter; wollte man diese den Landräten eingliedern, so würde man 6–700 brauchen. (Die Einrichtung eines geschäftsführenden Landrats⁵ halte er für unpraktisch.) Der Landrat brauche für die verschiedensten Aufgaben einen technischen Apparat, zumal auch die Betreuung des *gemeindlichen* Wegebau bei ihm bleibe, aber nach Übertragung der Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung auf die Länder und Provinzen nur noch in kleinem Rahmen. Eine Vermehrung der bestehenden Straßenbauämter komme nicht in Betracht. Die im Anschluß daran von dem Herrn *Reichsfinanzminister* geäußerten Bedenken gegen das Auseinanderfallen von Straßenbaulast und technischer Durchführung der Straßenverwaltung wurden durch den Hinweis beseitigt, daß dem Landrat nach wie vor die volle Verantwortung für die Landstraßen II. Ordnung verbleibe. *Staatssekretär Landfried* regte an, dies in dem beabsichtigten Runderlaß über die Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung noch ausdrücklich zu vermerken⁶.

Als Ergebnis der Besprechung wurde festgestellt, daß es bei der zwischen dem R[eichs]M[inisterium] d[es] I[n]nern und dem Generalinspektor vereinbarten Regelung verbleibe.

Zur Frage, ob die *Straßenverwaltung im kommunalen Sektor* bleiben oder auf den staatlichen Sektor übertragen werden solle⁷, führte der Herr Minister aus, daß die ursprünglichen Vorschläge des Generalinspektors zu weit gingen und nur im Rahmen einer gesamten Neuorganisation behandelt werden könnten. In der Besprechung vom 2. 2. habe man sich dahin geeinigt, daß man die Straßenverwaltung im kommunalen Sektor belassen und die Straßenbaubeamten allgemein versetzbar machen wolle. Der Generalinspektor habe allerdings hinterher erneut die Frage aufgegriffen und einen hiervon abweichenden Vorschlag gemacht. Er frage deshalb zunächst, ob der Generalinspektor noch an dem Abkommen vom 2. 2. festhalte. Der *Generalinspektor* wiederholte, daß es ihm nach wie vor an sich gleichgültig sei, ob die Straßen im kommunalen oder im staatlichen Sektor verwaltet würden. *Endziel* müsse es aber bleiben, daß die technischen Verwaltungen (Straßenbau, Wasserbau und Kulturbau) einheitlich und gleichwertig gestaltet werden. Er spreche insoweit nicht so sehr von seinem Amt als Straßenbauer aus, sondern als Leiter des Hauptamts für Technik, dem an der Sicherung eines tüchtigen Technikernachwuchses für die öffentliche Verwaltung gelegen sein müsse.

³ Vgl. Dok. Nr. 18 zu Anm. 5.

⁴ Johannes Popitz.

⁵ S. Dok. Nr. 18 Anm. 1 u. ö.

⁶ Ging in die ÄndVO selbst ein, als Neufassung des § 10 der DVO vom 7. 12. 1934 (o. Anm. 1): „Den Trägern der Straßenbaulast für die Landstraßen II. Ordnung verbleibt das Bestimmungsrecht über die für den Straßenbau bereitzustellenden Mittel.“

⁷ Zur Unterscheidung s. Dok. Nr. 18 Anm. 6.

Der Bereich einer Provinz sei einfach zu klein und biete tüchtigen Technikern keine ausreichenden Aufstiegsmöglichkeiten. Da der Wasserbau und der Kulturbau staatlich verwaltet würden, gingen die brauchbaren Techniker dorthin und die Straßenbauverwaltung müsse sich mit den Technikern begnügen, die die staatlichen technischen Verwaltungen nicht wollten. Dies müsse in *Zukunft* durch einheitliche Gestaltung aller technischen Verwaltungen abgestellt werden. Der *Herr Minister* erwiderte darauf, er teile den grundsätzlichen Standpunkt seiner Kommunalabteilung in diesen Fragen nicht ganz. Der Selbstverwaltungsgedanke sei bei den preußischen Provinzen doch wohl überspitzt. Es sei vielmehr richtig, die höheren Beamten der Provinzen durchweg zu Reichsbeamten zu machen. Zunächst aber glaube er, daß der Generalinspektor mit dem zufrieden sein sollte, was ihm angeboten worden sei, nämlich mit der Versetzbarkeit der Straßenbaubeamten der Provinzen. Darauf folgte eine längere Debatte über den vorliegenden Entwurf einer Verordnung über die Beamten der Straßenbauverwaltung⁸, die zu dem Ergebnis führte, daß man die Versetzbarkeit der Straßenbaubeamten und die Beseitigung der Zeitbeamten in der Straßenverwaltung doch nur im Zusammenhang mit einer umfassenden Neugestaltung des Beamtenkörpers der Provinzen (Reichsgaue) durchführen könne⁹. Schließlich regte der Generalinspektor an, wegen der Straßenbaubeamten zunächst gar nichts zu unternehmen, sondern abzuwarten, bis das Ostmark-Gesetz eine Klärung der grundsätzlichen Fragen gebracht habe¹⁰. In Einzelfällen, die vorher geregelt werden müßten, würde er sich an das RMdI wenden.

Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung, worauf die Verhandlung geschlossen wurde¹¹.

In Vertretung
Pfundtner

⁸ Ebd. Anm. 7.

⁹ MD Surén hatte MR Schulze-Fielitz am 11. 3. 1939 telefon. dahin unterrichtet, in einer kürzlichen Unterredung von Frick und Todt bei Hitler sei vereinbart worden, „daß die Straßenbaubeamten der Provinz nach dieser [Änderungs] Verordnung im kommunalen Sektor verbleiben sollen und daß *jetzt* keine unmittelbaren Reichsbeamten geschaffen werden sollten“. R 1501/144350.– Zwei Jahre später stimmte Frick in einer erneuten Chefbesprechung mit Todt am 23. 4. 1941 diesem in der Einschätzung zu, daß die Straßenverwaltung besser zu den übrigen techn. Verwaltungen in den staatlichen Sektor zu überführen sei und man in den neuen Reichsgauen generell die Unterscheidung von staatl. und kommunalem Sektor aufgeben solle: Das Ziel müsse „die einheitliche Gauinstanz“ sein. R 2/11420, Bl. 135–139.

¹⁰ S. insbes. Dok. Nr. 116.

¹¹ Nachdem insoweit Einvernehmen erzielt war, übersandte Todt dem RMRk die ausfertigungsreife VO zur *Änderung der VO zur Durchführung des Gesetzes über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung vom 7. Dezember 1934 – Reichsgesetzblatt I S. 1237*; R 43 II/502, Bl. 170–172. Hitler vollzog sie am 25. 3. 1939 (Anhang, FV 121*), zwei Tage vor Inkrafttreten wurde sie am 30. 3. verkündet (RGBl. I S. 629); R 2/4571, Bl. 628 f. Einzelheiten der Umsetzung regelte der RIM durch „Richtlinien für die Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung“ vom 25. 4. 1939 (RMBliV S. 967). Aktenmaterial zu deren Vorbereitung in: R 1501/144351. Zu Inhalt und Durchführung im Krieg s. näher STELBINK, Preuß. Landrat, S. 132–138.

Zitierhinweis

Nr. 58 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 15. März 1939, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d058>